

N. R.G. 4127/2021

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Tribunale Ordinario di Roma

Sezione 6[^] Civile

Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Alessio Liberati, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4127 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021

tra

Parte_1 **Associato Dott.** *Parte_2* , **Dott.**

Parte_3 **e Dott.** *Parte_4* con gli avvocati Eugenio Pini e

Marco Livi

Ricorrente

Contro:

Controparte_1

con l'avvocato Gianluca Indaco

Resistente

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 23.12.2020 la CP_2 , [...] Parte_5 Dott. Parte_2 Dott. Parte_3 e Dott. Parte_4 (in seguito solamente CP_2) ha convenuto in giudizio la Controparte_1 (in seguito CP_1) domandando l'accoglimento della seguente domanda:

-accertare e dichiarare che la [...] Controparte_1 stante il mancato pagamento della seconda semestralità dell'anno 2019 e dell'intera annualità 2020 è morosa del pagamento del corrispettivo dovuto secondo quanto concordato con la scrittura privata in data 14.11.2014 e che tale morosità al momento dell'introduzione del presente giudizio ammonta ad € 5.400,00 oltre IVA;

-accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1218 c.c. e dell'art. 8 del contratto inter partes, ovvero in subordine ex art. 1587 c.c. sub 2), ovvero ed in ulteriore subordine ex art. 1587 c.c. per analogia ovvero ex art. 1453 e ss c.c. la risoluzione del contratto in data 14.12.2014 per inadempimento grave ed imputabile alla [...]

Controparte_1 Ciò per i motivi tutti esposti in narrativa in via gradata e con decorrenza retroattiva a far data dall'inizio dell'inadempimento;

-per l'effetto, condannare la parte convenuta al pagamento, in favore della ricorrente dell'importo di € 5.400,00 (oltre IVA) per l'omessa corresponsione delle somme dovute per la seconda semestralità dell'anno 2019 e per l'intera annualità 2020.

Condannare altresì la convenuta al pagamento di ogni altra somma dovuta -per morosità o per altro titolo- se accertata e/o se

sopravvenuta in corso di giudizio. In subordine condannare la convenuta al pagamento delle diverse somme che saranno accertate in corso di giudizio, anche se determinate in via meramente equitativa. Ogni somma accertata come dovuta, dovrà poi essere maggiorata condannando la convenuta anche al pagamento degli interessi moratori maturati dalle scadenze al saldo. Nella denegata ipotesi in cui l'adito giudice non ritenga gli interessi moratori applicabili al caso di specie, si chiede la condanna della resistente al pagamento di quelli legali, sempre da determinarsi dalle singole scadenze al saldo;

-ferme le richieste di pagamento di cui sopra, ma nella denegata ipotesi in cui l'adito Tribunale non dovesse aderire a quanto domandato in tema id inadempimento e di risoluzione nei punti che precedono, accertare e dichiarare la cessazione del contratto in parola alla data del 31.12.2020, in ragione del recesso tempestivamente comunicato, dalla ricorrente alla CP_1 , con racc. a.r. in data 30.6.2020.

In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio".

A fondamento della domanda la ricorrente assumeva in fatto che:

"1. Con scrittura privata in data 14.11.2014 (all. 1), l' CP_2 premettendo:

-di essere conduttrice, per uso ufficio, dell'unità immobiliare sita in Roma, Piazza Mazzini n.° 27, Scala A, Int. 4 in ragione del contratto di locazione stipulato -con la proprietà dell'immobile- in data 22.9.2014 e registrato il 5.11.2014 al n.° 12097 Serie 3T (all. 2);

-di essere nell'intenzione concederne in uso una parte dell'insieme unitario atteso che l'appartamento in questione è arredato e dotato di linee telefoniche, punti rete attrezzati, etc.;

ha concesso alla

Controparte_1

[...] l'uso di una stanza (individuata nella planimetria allegata al contratto) 'facente parte dell'insieme unitario'.

2. Il contratto in parola indica:

-la durata del rapporto in anni 6 e 48 gg (decorrenza dal 14.11.2014 al 31.12.2020) e tacito rinnovo di ulteriori anni 6, in caso di mancata disdetta da comunicarsi a mezzo racc a.r. almeno sei mesi prima della scadenza;

-il corrispettivo annuo (riconosciuto dal 1.02.2015) concordato in misura pari ad € 3.600,00 (oltre IVA), da corrispondersi anticipatamente in rate semestrali dell'importo di € 1.800,00 cadauna (oltre IVA);

-l'obbligo di rispetto del regolamento interno dello stabile;

-la risoluzione ipso jure per mancato rispetto 'anche ad uno solo dei patti contenuto in questo contratto'.

3. La convenuta CP_1 risulta morosa del pagamento della seconda semestralità dell'anno 2019 e di ambedue le semestralità relative all'anno 2020 risultando così debitrice, nei confronti della CP_2, della somma complessiva di € 5.400,00 oltre IVA.

4. Ogni sollecito del pagamento è rimasto inevaso e pertanto è interesse dell'istante rientrare nella detenzione dell'immobile.

5. Ad ogni buon conto la società ricorrente, entro il termine concordato contrattualmente, ha comunicato con racc. a.r. (all. 3) la volontà di recedere dal rapporto alla scadenza del 31.12.2020".

A supporto della pretesa la stessa ricorrente deduceva in diritto:

"I. il contratto inter-partes a opinione della scrivente difesa deve interpretarsi come sublocazione concessa dalla ricorrente alla

convenuta e pertanto il rapporto deve intendersi come disciplinato, per quanto attiene l'aspetto sostanziale, dalla normativa di cui all'art. 1571 c.c. e ss, nonché dalla L. 392/78 e dalle norme successivamente promulgate in tema di locazione. Invece, sotto il profilo processuale, lo stesso deve ritenersi disciplinato dalla normativa richiamata sub art. 447 bis c.p.c..

Ciò in quanto, sebbene la scrittura privata faccia riferimento ad un insieme unitario organizzato ed attrezzato, il rapporto appare strutturato in guisa del contratto tipico di (sub)locazione ove, per l'utilizzo di una stanza (che viene individuata anche allegando una planimetria all'atto):

- è determinato il corrispettivo mediante un canone annuo (pari ad € 3.600,00 oltre IVA) da pagarsi anticipatamente in semestralità;*
- è stabilita la durata del rapporto -per i rinnovi- in misura sessennale;*
- è concordato, in caso di mancato recesso, il tacito rinnovo (per un periodo di sei anni);*
- è disciplinata la facoltà di recesso alla scadenza (da esercitarsi almeno sei mesi prima della scadenza stessa mediante comunicazione e mezzo di lettera racc. a.r.);*
- è prevista la risoluzione (sub art. 8) per inadempimento grave ed imputabile all'avverarsi della causa risolutiva espressa, e tale inadempimento è ovviamente configurabile nell'ipotesi di mancato pagamento, anche di una sola rata di Org_1 , da parte del conduttore/utilizzatore.*

II. *Per mero scrupolo e senza condividerla la scrivente difesa rappresenta altresì l'ipotesi che il contratto in esame debba qualificarsi come contratto di uso di spazi e di servizi. In tal caso, pur*

trattandosi di ipotesi non tipizzata, dovranno comunque applicarsi le norme indicate nel punto che precede essendo prevalente la disciplina della locazione unitamente, come in ogni fattispecie, ai principi generali sulle obbligazioni e sui contratti.

III. *Ferma tale premessa, stante il reiterato inadempimento all'obbligazione di pagare il corrispettivo (rectius canone) contrattualmente concordato, entro le scadenze indicate nella narrativa in fatto, e ritenuta la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 8 della scrittura privata, il contratto in data 14.11.2014 deve intendersi, in ogni caso, risolto per inadempimento grave ed imputabile dell'obbligata CP_1, tanto ai sensi del summenzionato art. 8 che dell'art. 1218 c.c..*

In via subordinata, nella denegata prospettiva in cui l'adito Tribunale dovesse ritenere non verificata l'ipotesi formulata nel periodo che precede (risoluzione ipso jure della scrittura), il contratto dovrà allora intendersi risolto per violazione da parte della CP_1 dell'obbligazione di cui all'art. 1587 c.c. sub 2), stante il mancato pagamento del corrispettivo per tre semestralità consecutive.

In via ulteriormente subordinata, sempre nella denegata ipotesi in cui l'adito Tribunale non ritenga applicabile alla fattispecie in esame la normativa in tema di locazione di immobili, dovrà in ogni caso essere accertata e dichiarata la risoluzione del rapporto (ex art. 1587 c.c. in via analogica, ovvero ex art. 1453 e ss c.c.) per inadempimento grave ed imputabile della parte convenuta.

IV. *Per l'effetto di quanto sopra il Tribunale, accertato l'inadempimento e dichiarata la risoluzione del rapporto, non potrà che accogliere la domanda di risarcimento del danno proposta dalla*

scrivente difesa e -per l'effetto- condannare la parte convenuta al pagamento della morosità generata dal mancato pagamento del corrispettivo che, allo stato si quantifica in € 5.400,00 oltre IVA, maggiorato di interessi moratori dalle scadenze al saldo, ovvero ed in subordine degli interessi legali dalle scadenze al saldo.

V. L'inadempimento lamentato è di gravità tale (oltre un anno di corrispettivo) da determinare la risoluzione del rapporto, ciò anche se dovesse sopravvenire l'adempimento di CP_1 . Sicché, la scrivente difesa sin d'ora deduce che il contratto dovrà ritenersi risolto (ispo jure o per inadempimento grave dell'obbligato) anche nell'ipotesi di tardivo adempimento intervenuto nelle more del giudizio.

VI. L'inadempimento della parte convenuta è intervenuto anticipatamente rispetto alla scadenza del 31.12.2020 sicché la domanda principale che viene proposta ha ad oggetto l'accertamento della risoluzione (per inadempimento) del contratto inter partes tuttavia, nella denegata ipotesi in cui l'adito Tribunale non dovesse aderire a quanto prospettato in argomento dalla scrivente difesa nei punti che precedono, si chiede in via subordinata -e per mero scrupolo difensivo- di accertare e dichiarare la cessazione del contratto alla data del 31.12.2020 in ragione del recesso tempestivamente comunicato, dalla ricorrente alla CP_1 , con racc. a.r. in data 30.6.2020.

VII. Sia in ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, che di sua conclusione per recesso della ricorrente, si profila l'obbligo, a carico della CP_1 , di rilasciare alla CP_2 la stanza locata. Ciò con l'unica differenza che, in caso di risoluzione il diritto alla restituzione dovrà considerarsi maturato a far data

dall'inadempimento mentre, nella seconda ipotesi, tale diritto dovrà intendersi come decorrente dal 31.12.2020.

VIII. in ultimo, sotto il profilo processuale, la scrivente difesa domanda sin d'ora che l'adito giudice, nella denegata ipotesi in cui non ritenga al caso applicabile la normativa di cui all'art. 447 bis c.p.c., disponga, ex art. 427 c.p.c., il passaggio dal rito speciale a quello ordinario".

Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della domanda concludendo nei termini che seguono:

1) in via preliminare accertare il difetto di legittimazione attiva dello

Parte_5 Dott. Parte_2 Dott.

Parte_3 e Dott. Parte_4 per tutti i motivi sopra esposti e per l'effetto dichiarare inammissibile e/o improcedibile il ricorso;

2) sempre in via preliminare, anche se in via subordinata, accertare le dichiarazioni della nullità del rapporto dedotto in lite per tutti i motivi sopra esposti e per l'effetto rigettare il ricorso dello [...]

Parte_5 Dott. Parte_2 Dott. Parte_3 e Dott.

Parte_4 ;

3) in via ulteriormente subordinata accertare nel merito la inesistenza del rapporto dedotto in lite per tutti i motivi sopra esposti e per l'effetto rigettare il ricorso dello [...]

Controparte_3 , Dott. Parte_3 e Dott. Parte_4

[...] ;

4) con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio da liquidarsi in ragione, come sopra precisato, del comportamento posto in essere dallo Controparte_3

[...] Dott. Parte_3 e Dott. Parte_4 .

Sulle conclusioni delle parti la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza odierna.

La domanda è quindi fondata e può essere accolta, per i motivi sopra esposti.

Il rapporto locatizio è documentato tra le parti ed il contratto, qualificabile come di sublocazione, è stato registrato, anche se tardivamente. La registrazione del contratto è stata invero effettuata anteriormente alla instaurazione del presente giudizio-in data 22.10.2020 .

La regolarizzazione tardiva è circostanza idonea a escludere la nullità del contratto per difetto di forma scritta.

Vi è dunque anche legittimazione attiva, stante il documentato rapporto obbligatorio intercorso tra le parti.

La eccepita cessazione del contratto dal 2016 per intervenuta sublocazione della medesima stanza ad altro soggetto, invece, non è dimostrata: è stato prodotto effettivamente un contratto di locazione nei confronti di terza parte e relativo al medesimo immobile, ma la causa estintiva non può dirsi provata - come è onere di chi la eccepisce - stante la mancanza di prova del fatto che si tratti proprio della medesima stanza.

Per l'effetto va dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c.,

stipulato in data 14.12.2014 per inadempimento grave ed imputabile alla

Controparte_1

Infine va condannata al pagamento dei canoni di affitto non corrisposti, determinati nella misura dell'importo di € 5.400,00 (oltre IVA) per l'omessa corresponsione delle somme dovute per la seconda semestralità dell'anno 2019 e per l'intera annualità 2020, con interessi legali dalla singola scadenza al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

Le spese di lite sono quantificate, ai sensi del decreto ministeriale n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e successive modifiche, come da insegnamento delle Sezioni Unite (con le sentenze 17405 e 17406 del 2012), che ha sancito che i nuovi parametri *"sono da applicare ogni volta che la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante a un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta, quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione onnicomprensiva di compenso la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata"*.

PQM

Il tribunale di Roma, sez. 6° civile, in persona del dott. Alessio Liberati, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie la domanda,

dichiara risolto il contratto tra le parti a far data dalla domanda.

condanna il resistente contumace al pagamento di 5.400,00,
condanna parte intimata al pagamento delle spese di lite, che si
quantificano in euro 5.007,00, oltre 200,00 per spese, oltre IVA,
spese generali al 15%, e CPA in favore di parte attrice ricorrente, da
distrarsi in favore del difensore antistatario

Roma, data del deposito

Il Giudice
Alessio Liberati